

Na osnovu člana 163.stav 3 , člana 172 stav 1 tačka 2 al.3, člana 174 I 175 Zakona o Radu ("Službenom listu CG", br. 74/2019, 8/2021, 59/2021, 68/2021, 145/2021, 77/2024, 84/2024 - drugi zakon, 86/2024, 122/2025 (u primeni od 1.7.2026. godine) i 165/2025.) člana 8 statuta DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "UNICO HIJA" ZA TRGOVINU , UGOSTITELJSTVO, GRAĐEVINARSTVO I USLUGE , EXPORT- IMPORT- ULCINJ PIB: 03360423,sjedište: Ulcinj, dana 31.12.2026, donosimo sljedeće:

RJEŠENJE O PRESTANKU RADNOG ODNOSA

Zaposleni VALJMIRA LJANIKOVIĆ , jmb:3101007216019, iz ULCINJA koji je bio raspoređen na radno mjesto POMOCNA KUVARICA, prestaje radni odnos kod DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "UNICO HIJA" ZA TRGOVINU , UGOSTITELJSTVO, GRAĐEVINARSTVO I USLUGE , EXPORT- IMPORT- ULCINJ PIB: 03360423 zaključno sa danom 31.12.2026 godine zbog neopravdanog izostajanja sa posla tri ili više dana uzastopno odnosno pet radnih dana sa prekidima u toku 12 mjeseci.

Radni odnos zaposlenom prestaje dana 31.12.2026 godine.

Do dana prestanka radnog odnosa, imenovanom pripadaju sva prava iz radnog odnosa.

Ovo rješenje je konačno.

O b r a z l o ž e n j e

Zaposlenom VALJMIRA LJANIKOVIĆ , jmb:3101007216019 otkazuje se ugovor o radu na određeno vrijeme od i prestaje radni odnos zbog neopravdanog izostajanja sa posla tri ili više dana uzastopno odnosno pet radnih dana sa prekidima u toku 12 mjeseci.

Zaposleni VALJMIRA LJANIKOVIĆ , jmb:3101007216019 izostao sa posla i radnih zadataka bez valjanih dokaza i dokumentacije u sledecim datumima odnosno dana 20,21,22,23,24,25,26 februara 2026. godine, kako proizlazi iz obavještenja br.1 od 31.12.2026.godine, time je učinio povredu radne obaveze i njegovo ponašanje je takvo da ne može da nastavi rad kod poslodavca, predviđene članom 172 stav 1 tačka 2 al. 3 Zakona o radu (»SI list Cre Gore br.74/19 od 31.12.2019008/21 od 26.01.2021, 059/21 od 04.06.2021, 068/21 od 23.06.2021)«, odnosno neopravdano izostajanja sa posla tri ili više radnih dana uzastopno, odnosno pet radnih dana sa prekidima u toku 12 mjeseci.

Zaposleni svoje odsustvo nije ničim opravdao niti je obavjestio poslodavca o nastupanju privremene spriječenosti za rad niti je na bilo koji drugi način obavjestio poslodavcu o razlozima svog odsustvovanja sa posla čime je svojom krivicom počinio povredu radne obaveze zbog koje poslodavac stiče zakonski osnov da zaposlenom otkáže ugovor o radu bez vođenja postupka utvrđivanja odgovornosti.

Članom 172 stav 1 tačka 2 al. 3 Zakona o radu (»SI.list Crne Gore br.074/19 od 31.12.2019, 008/21 od 26.01.2021, 059/21 od 04.06.2021, 068/21 od 23.06.2021), je predviđeno da poslodavac može ta otkaze ugovor o radu zaposlenom, bez vođenja postupka utvrđivanja odgovornosti, ako zaposleni ima takvo ponašanje da ne može da nastavi rad kod poslodavca

zbog neopravdanog izostajanja sa posla tri ili više radnih dana uzastopno, odnosno pet radnih dana sa prekidima u toku 12 mjeseci.

Članom 174 Zakona o radu (»SI.list Cre Gore br.074/19 od 31.12.2019, 008/21 od 26.01.2021, 059/21 od 04.06.2021, 068/21 od 23.06.2021), predviđeno je da poslodavac odluku o otkazu ugovora o radu u slučajevima iz člana 172 stav 1 tačka 2. al. 3 ovog zakona može da donese nakon što prethodno upozori u pisanoj formi zaposlenog o postojanju razloga za otkaz ugovora o radu.

Pravna pouka: Protiv ovog rjesenja zaposleni ima pravo da pokrene spor pred Agencijom za mirno rješavanje radnih sporova (ili Centrom za alternativno rješavanje spora) i kod nadležnog suda u roku od 15 dana od dana dostavljanja.

DOSTAVLJENO:
POMOĆNA KUVARICA

IZVRŠNI

1 x Imenovanom

1 x Racunovodstvu

1 x dosije